

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/Московский Политех/

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
экономики и управления
А.В. Назаренко
_____ 2026 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы права»

Направление подготовки
38.03.02 «Менеджмент»

Образовательная программа
«Управление бизнес-процессами»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Москва, 2026

Разработчик(и):

Старший преподаватель кафедры «Менеджмент»



/Н.Э. Агопян/

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Менеджмент»,
к.э.н, доцент



/Е.Э. Аленина/

Содержание

1.	Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3.	Структура и содержание дисциплины	5
3.1.	Виды учебной работы и трудоемкость.....	5
3.2.	Тематический план изучения дисциплины	6
3.3.	Содержание дисциплины.....	7
3.4.	Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий.....	11
3.5.	Тематика курсовых проектов (курсовых работ).....	12
4.	Учебно-методическое и информационное обеспечение	13
4.1.	Нормативные документы и ГОСТы	13
4.2.	Основная литература.....	13
4.3.	Дополнительная литература	13
4.4.	Электронные образовательные ресурсы	14
4.5.	Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение	14
4.6.	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 14	
5.	Материально-техническое обеспечение	14
6.	Методические рекомендации.....	14
6.1.	Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения.....	14
6.2.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	16
7.	Фонд оценочных средств.....	18
7.1.	Методы контроля и оценивания результатов обучения	18
7.2.	Шкала и критерии оценивания результатов обучения	18
7.3.	Оценочные средства.....	119

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Основной целью освоения дисциплины «Основы права» является подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент», в том числе формирование знаний в области юриспруденции, представлений об основах и специфике правового регулирования отношений в профессиональной сфере.

Задачами дисциплины является выработка у студентов навыков

- применения норм законодательства Российской Федерации в ходе их будущей профессиональной деятельности;
- принятия решений и совершения юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
- анализа законодательства и практики его применения;
- ориентации в специальной литературе.

Обучение по дисциплине «Основы права» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	ИУК-11.1. Обладает развитым правосознанием и сформированностью правовой культуры, уважением к праву и закону. Знает основные положения российского законодательства о противодействии экстремистской деятельности, терроризму, коррупции. ИУК-11.2. Понимает сущность, модели и формы проявления экстремизма, терроризма, коррупции в различных сферах личной и профессиональной деятельности. ИУК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия, адекватно применяет нормы права и способы профилактики и противодействия экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы права» относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Она связана с дисциплинами - «История (История России, Всеобщая история)», «Философия», «Антикоррупционное регулирование».

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (144 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость (по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			1	
	Аудиторные занятия	32	32	
	В том числе:			
1	Лекции	16	16	
2	Семинарские/практические занятия	16	16	
3	Лабораторные занятия	-	-	
	Самостоятельная работа	112	112	
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен	экзамен	экзамен	
	Итого	144	144	

3.1.2. Очно-заочная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			2	
	Аудиторные занятия	36	36	
	В том числе:			
1	Лекции	18	18	
2	Семинарские/практические занятия	18	18	
3	Лабораторные занятия	-	-	
	Самостоятельная работа	108	108	
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен	экзамен	экзамен	
	Итого	144	144	

3.2 Тематический план изучения дисциплины (по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. Основные положения теории государства и права						
1	Тема 1. Право в системе социального регулирования	14	2	-	-	-	12
2	Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с правом	10	-	2	-	-	8
3	Тема 3. Основы теории государства и права	12	2	2	-	-	8
	Раздел 2. Основы Конституционного права РФ						
4	Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в РФ.	16	2	2	-	-	12
	Раздел 3. Основы отдельных отраслей права						
5	Тема 5. Основы гражданского права	16	2	2	-	-	12
6	Тема 6. Основы трудового права	16	2	2	-	-	12
7	Тема 7. Основы уголовного права	16	2	2	-	-	12
8	Тема 8. Основы административного права	16	2	2	-	-	12
9	Тема 9. Основы семейного и наследственного права РФ	14	2		-	-	12
10	Тема 10. Основы информационного права	14	-	2	-	-	12
Итого		144	16	16	-	-	112

3.2.2. Очно-заочная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1. Основные положения теории государства и права						
1	Тема 1. Право в системе социального регулирования	14	1	-	-	-	13
2	Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с правом	10	1	2	-	-	7
3	Тема 3. Основы теории государства и права	12	2	2	-	-	8
	Раздел 2. Основы Конституционного права РФ						
4	Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в РФ.	16	4	4	-	-	8
	Раздел 3. Основы отдельных отраслей права						
5	Тема 5. Основы гражданского права	16	2	2	-	-	12
6	Тема 6. Основы трудового права	16	2	2	-	-	12
7	Тема 7. Основы уголовного права	16	2	2	-	-	12
8	Тема 8. Основы административного права	16	2	2	-	-	12
9	Тема 9. Основы семейного и наследственного права РФ	14	1	1	-	-	12
10	Тема 10. Основы информационного права	14	1	1	-	-	12
Итого		144	18	18	-	-	108

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные положения теории государства и права**Тема 1. Право в системе социального регулирования**

Понятие и предмет правоведения. Место правоведения в системе юридических наук.

Понятие нормы. Несоциальные нормы, регулирующие отношение человека к природе и технике. Социальные нормы, регулирующие отношения между людьми. Положение права в системе социальных норм.

Право как регулятор общественных отношений. Исторические предпосылки возникновения права. Основные теории правопонимания. Отличие норм права от других социальных норм. Право

и мораль, их сходство и различие. Право и обычай. Понятие правового обычая. Право и религиозные нормы. Право и нормы социальных групп.

Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с правом

Основные социально-экономические закономерности возникновения государства. Теории происхождения государства. Понятие государства. Основные признаки государства: наличие публичной власти, определенной территории, финансовой и налоговой системы, суверенитет, системы права. Функции государства, их классификация. Социальное назначение государства.

Понятие формы государства. Форма правления: монархия и республика, их виды. Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Политический режим. Факторы, определяющие политический режим. Виды политических режимов.

Взаимосвязь государства и права. Правовое государство: основные признаки и проблемы становления.

Тема 3. Основы теории государства и права

Понятие права. Признаки, принципы, функции и назначение права. Источники права. Источники российского права. Нормы права, их признаки. Структура правовой нормы. Виды правовых норм. Норма права и статья закона.

Правовые отношения, их характерные признаки. Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. Субъекты права и субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность. Объекты правоотношений, их виды.

Юридические факты: понятие и виды.

Система права. Структурные элементы системы права: норма права, институт права, отрасль права. Отрасли российского права. Система права и система законодательства. Предмет и метод правового регулирования. Диспозитивный и императивный метод. Публичное и частное право.

Правовая система. Крупнейшие правовые системы современности.

Правомерное поведение и правонарушения. Характерные признаки правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности.

Раздел 2. Основы Конституционного права РФ

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в РФ.

Конституционное право – отрасль, регламентирующая основы конституционного строя. Роль и место конституционного права в системе отраслей права. Понятие и система конституционного права. Метод конституционного права.

Конституция как юридический документ. Виды конституций. Конституция РФ 1993 года: юридические свойства, структура, порядок пересмотра, внесение изменений. Принципы конституционного строя РФ.

Конституционные права и свободы человека и гражданина: классификация и содержание. Обязанности человека и гражданина. Система формально-юридических и институциональных гарантий прав. Возможные ограничения прав человека.

Гражданство РФ: принципы, приобретение, прекращение. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ

Федеративное устройство РФ: принципы, процедура изменения.

Система органов государственной власти РФ. Принципы построения органов государственной власти. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Законодательная власть в Российской Федерации. Федеральное Собрание: структура, порядок формирования, конституционные полномочия. Исполнительная власть в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации: структура, порядок формирования, основные полномочия. Конституционные основы судебной власти. Правоохранительные органы РФ, их функции и виды.

Органы местного самоуправления в Российской Федерации: понятие и конституционно-правовое положение.

Раздел 3. Основы отдельных отраслей права

Тема 5. Основы гражданского права

Понятие гражданского права, его предмет и метод. Принципы гражданского права. Источники и система гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник гражданского права.

Субъекты гражданских правоотношений: граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений, их правоспособность и дееспособность. Юридические лица: понятие, признаки и организационно-правовые формы. Объекты гражданских прав.

Право собственности и другие вещные права: понятие, основания возникновения и прекращения. Формы собственности в Российской Федерации. Защита права собственности и других вещных прав.

Договоры и обязательства. Понятие, стороны и основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств.

Осуществление и защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность.

Тема 6. Основы трудового права

Понятие трудового права, его предмет и метод. Принципы трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации как источник трудового права. Система трудового права. Субъекты трудового права.

Трудовые отношения. Стороны и основания возникновения трудовых отношений. Права и обязанности работника и работодателя.

Понятие и значение трудового договора как центрального института трудового права. Стороны и содержание трудового договора. Виды трудового договора. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

Понятие рабочего времени и его продолжительность. Понятие и виды времени отдыха.

Социальное партнерство при установлении условий труда: понятие, стороны и их представители. Коллективные договоры и соглашения. Трудовые споры: понятие, виды и порядок разрешения. Предоставление гарантий и компенсаций работникам в соответствии с трудовым законодательством. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль в сфере труда.

Тема 7. Основы уголовного права

Понятие и задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Метод уголовного права. Источники уголовного права. Уголовный закон как источник уголовного права.

Понятие, признаки и состав преступлений. Виды преступлений по тяжести. Классификация преступлений по объекту.

Понятие уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовные наказания, их виды. Фактическое применение уголовных наказаний. Лишение свободы как наказание и основные принципы его отбывания. Особенности применения уголовного наказания к несовершеннолетним.

Понятие судимости и ее правовые последствия. Сроки судимости и ее погашения (снятия). Понятие амнистии и помилования.

Основные положения российского законодательства о противодействии экстремистской деятельности, терроризму, коррупции.

Тема 8. Основы административного права

Понятие административного права, его предмет и метод. Источники и система административного права.

Понятие административно-правовых норм, их классификация. Способы реализации административно-правовых норм: исполнение и применение.

Понятие, признаки, особенности и виды административно-правовых отношений. Субъекты административного права: органы исполнительной власти, их должностные лица, индивидуальные субъекты, коллективные субъекты, органы местного самоуправления.

Административные правонарушения. Административные проступки, их признаки. Юридический состав административного проступка. Субъекты административного правонарушения: физические и юридические лица.

Административная ответственность. Кодекс об административных правонарушениях - нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к административной ответственности. Основания освобождения от административной ответственности. Административные наказания, их виды. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность.

Тема 9. Основы семейного и наследственного права РФ

Понятие и предмет семейного права. Задачи и принципы семейного права. Семейное законодательство. Семейный кодекс как основной источник семейного права.

Понятие брака. Порядок и условия заключения брака. Недействительность брака и его последствия. Основания и порядок прекращения брака. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния и в судебном порядке.

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Договорной режим имущества супругов. Понятие, форма и содержание брачного договора.

Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав: порядок и последствия. Ограничение родительских прав. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Алиментные обязательства членов семьи.

Наследственное право как подотрасль гражданского права. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Очередность призвания наследников. Форма и порядок совершения завещания. Недействительность завещания. Выморочное имущество, его наследование.

Тема 10. Основы информационного права

Информационное общество, его признаки. Окинавская Хартия глобального информационного общества. Понятие и юридические свойства информации.

Предмет и метод информационного права. Принципы правового регулирования в сфере информации, информационных технологий и защиты информации. Место информационного права в системе права. Система информационного права.

Понятие и содержание информационного правоотношения. Виды информационных правоотношений. Производители, обладатели (держатели) и потребители информации - три основные категории субъектов правоотношений в информационной сфере. Несвершеннолетние как потребители информации с особым правовым статусом. Основные объекты информационных правоотношений.

Особенности и виды информационно-правовых норм. Источники информационного права. Структура информационного законодательства.

Понятие информационной безопасности. Понятие и структура информационного правонарушения. Понятие ответственности в информационном праве. Административная и гражданско-правовая ответственность. Информационное преступление. Уголовная ответственность за информационные преступления.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с правом

1. Предпосылки и причины возникновения государства. Основные теории происхождения государства, их содержание и анализ.
2. Понятие и основные признаки государства. Задачи и функции государства.
3. Понятие формы государства и ее элементы.
4. Предпосылки и причины возникновения права. Основные теории происхождения права, их содержание и анализ.
5. Понятие и признаки права. Право и другие социальные нормы.
6. Источники права. Система российского права.

Тема 3. Основы теории государства и права

1. Основные правовые системы современности.
2. Нормы права и нормативные правовые акты. Закон и подзаконные нормативные акты.
3. Система права, система законодательства, правовая система.
4. Правоотношения: понятие, структура.
5. Субъекты правоотношений: их виды. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
6. Юридические факты и их виды.
7. Правонарушение: понятие, виды, состав.
8. Понятие и виды юридической ответственности.

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в РФ.

1. Конституционное право – отрасль, регламентирующая основы конституционного строя.
2. Конституция как юридический документ. Конституция РФ 1993 года: юридические свойства, структура, порядок пересмотра, внесение изменений.
3. Основы конституционного строя РФ.
4. Федеративное устройство РФ.
5. Органы государственной власти РФ: понятие, классификация.
6. Структура и полномочия государственного аппарата РФ.
7. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации
8. Федеральное собрание - представительный и законодательный орган Российской Федерации.
9. Правительство РФ и органы исполнительной власти.
10. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
11. Правоохранительные органы.
12. Органы, оказывающие юридическую помощь населению: адвокатура и нотариат.

Тема 5. Основы гражданского права

1. Гражданские правоотношения: субъекты, объекты, структура, содержание.
2. Понятие, формы и защита права собственности.
3. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Ответственность за исполнение обязательств.
4. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, стадии и виды.

Тема 6. Основы трудового права

1. Понятие, источники, субъекты и система трудового права.
2. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, виды и порядок его заключения.
3. Изменение и прекращение трудового договора.
4. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
5. Дисциплина труда.
6. Охрана труда.
7. Трудовые споры.

Тема 7. Основы уголовного права

1. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
2. Преступление: признаки, виды, состав. Соучастие в преступлении.
3. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
4. Система, виды, цели уголовного наказания.

Тема 8. Основы административного права

1. Понятие, задачи и принципы административного права.
2. Правонарушение: признаки, виды, состав.
3. Система, виды, цели административного наказания.
4. Административная ответственность. Особенности административной ответственности несовершеннолетних.

Тема 9. Основы семейного и наследственного права РФ

1. Условия заключения брака. Прекращение брака, признание его недействительным.
2. Личные и имущественные отношения между супругами. Брачный договор.
3. Права и обязанности родителей и детей.
4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
5. Особенности наследования по закону и по завещанию в РФ.

Тема 10. Основы информационного права

1. Предмет, метод и принципы информационного права. Место информационного права в системе российского права.
2. Понятие информационного законодательства и его система. Структура и общая характеристика информационного законодательства. Действие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в информационной сфере.
3. Понятие государственной тайны, состав и принципы формирования сведений, подлежащих засекречиванию. Отнесение сведений к государственной тайне, их засекречивание и рассекречивание.
4. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. Допуск к государственной тайне. Сертификация средств защиты информации.
5. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере.
6. Административно-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере.
7. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере.

3.4.2. Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

3.5 Тематика курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрены.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
7. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
8. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
9. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
10. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
11. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
12. Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114-ФЗ - Режим доступа: <https://base.garant.ru/12127578/#friends>

4.2 Основная литература

1. Кашанина, Т. В. Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 550 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489033>
2. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букаловой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03569-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/498825>
3. Правоведение: учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 645 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15034-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488778>

4.3 Дополнительная литература

1. Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492150>

2. Право: учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологодина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 372 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09128-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468885>

4.4 Электронные образовательные ресурсы

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Все материалы размещаются в СДО Московского Политеха.

При изучении дисциплины предусмотрено использование ЭОРа «Основы права» <https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=4588>

4.5 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

При подготовке к занятиям рекомендуется использовать справочно-правовые системы:

1. Официальный портал правовой информации России - <http://pravo.gov.ru/>
2. Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru/>
3. Гарант - <http://www.garant.ru/>
4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - <http://www.gov.ru>
5. Сайт «Российской газеты» и ее приложений - <http://www.rg.ru>

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для лекционных и семинарских занятий общего фонда. Столы учебные со скамьями, аудиторная доска, переносной мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). Рабочее место преподавателя: стол, стул.

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Курс «Основы права» предназначен для изучения студентами неюридических специальностей. Его задачами являются общее ознакомление студентов с понятиями, источниками и отраслями права, с основными правами и обязанностями граждан Российской Федерации, с государственным устройством Российской Федерации, формирование позитивного отношения к праву, повышения правосознания и правовой культуры.

Преподавателю необходимо добиться понимания студентами принципов и значения правового регулирования, знания содержания основных нормативно-правовых документов в профессиональной сфере и развитие навыков практического применения законодательства.

При изучении дисциплины «Основы права» используются следующие формы учебной деятельности, которые наиболее эффективно позволяют достичь поставленной цели изучения дисциплины: лекции, семинарские/практические занятия, применяются активные и интерактивные методы проведения занятий.

Небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса, делает невозможным охват всех предлагаемых тем и вопросов на занятиях. Программа курса включает в себя большое количество тем, которое не представляется возможным с одинаковой степенью полноты осветить в лекциях. Поэтому при составлении рабочего плана курса преподавателю рекомендуется с опорой на тематический план, разработанный кафедрой и согласованный с руководителем образовательной программы, наметить для себя перечень тем, которые будут рассматриваться наиболее подробно, обозначить темы, материал которых будет излагаться обзорно, и, наконец, определить, какие темы могут быть самостоятельно изучены студентами.

В первой *лекции* рекомендуется познакомить студентов с программой курса и сообщить студентам о том, в какой форме будут изучаться ее разделы. Также следует порекомендовать нормативную и учебную литературу, изложить требования к посещению занятий, написанию и защите реферата, подготовке выступления на семинаре, ответу на экзамене, в случае использования балльно-рейтинговой системы оценки знания, изложить применяемые критерии.

Семинарские (практические) занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

При проведении семинарских занятий следует ориентироваться на планы семинарских занятий, разработанные кафедрой. Тематика занятий может корректироваться с учетом пожеланий студентов по согласованию с руководителем семинарских занятий.

Форма проведения занятий может быть различной: совместное обсуждение вопросов, указанных в плане, прослушивание и обсуждение докладов по предложенным темам, деловая игра по теме семинара, работа в «малых группах», решение задач с использованием нормативных документов.

Обсуждая со студентами план проведения предстоящего занятия, преподаватель должен порекомендовать литературу для подготовки к нему. Тем студентам, которые собираются готовить доклады, необходимо помочь выбрать тему, определиться с основными моментами выступления и выбором литературы.

Участвуя в обсуждении доклада, преподаватель еще раз выявляет главные, ключевые моменты темы или явно формулирует их, если они ускользнули от внимания студента. Рекомендуется проверить знание ключевых терминов, упоминаемых в выступлении, и объяснить их значение, если студент сам не в состоянии этого сделать.

Проведение аудиторной контрольной работы с использованием нормативных материалов. Цель проведения – решение конкретной теоретической или практической задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. Время проведения – от 40 минут до часа (60 минут). Объем – не более двух страниц.

Студенты должны решить конкретную теоретическую или практическую задачу, предлагаемая задача должна быть разрешимой (то есть не носить проблемный характер). Преподаватель обязан заранее продумать условия задачи и необходимый для этого нормативный и иной материал.

Могут предлагаться задачи на умение пользоваться законодательным материалом, результатами судебного толкования нормативных правовых актов и результатами судебной практики.

Контрольную работу следует проводить по уже изученной ранее теме, возможно, и после изучения крупного тематического блока. Студенты должны пользоваться нормативными и инструктивными материалами, предложенными заранее преподавателями.

На следующем занятии дать развернутую оценку работе, показать типичные, основные ошибки с выделением лучших работ. Итоги такой контрольной работы должны учитываться на экзаменах.

Самостоятельная работа студента. Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов, изучающих «Основы права»:

1) продолжение изучения курса в «домашних» условиях по программе, предложенной преподавателем;

2) привитие студентом интереса к юридической литературе.

Формы самостоятельной работы:

1. Прочтение по рекомендации преподавателя монографических изданий по дисциплине «Основы права», научных статей в юридических журналах. Конспектирование этих работ с последующим докладом и обсуждением на практических занятиях.

2. Выполнение студентами домашних заданий по анализу нормативных документов.

3. Написание рефератов, что преследует цель развития у студентов умения читать юридические сочинения, анализировать их, устанавливать сходство и различия во взглядах их авторов и излагать извлеченные знания самостоятельно, грамотным юридическим языком. Предметом реферирования может быть также законодательство, материалы судебной практики.

4. Выполнение контрольных работ по тематике, определенной преподавателем.

В целях повышения качества учебного процесса на основе регламентации промежуточных контрольных мероприятий по учебной дисциплине «Основы права», структурирования и активизации самостоятельной работы студентов, повышения объективности оценки успеваемости и результатов итоговых контрольных мероприятий данная программа предусматривает использование балльно-рейтинговой системы оценки знаний.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В ходе изучения курса «Основы права» студентам неюридических специальностей предстоит овладеть знаниями в области права, получить представление о сложных государственно-правовых явлениях, выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с законом; сформировать навыки анализа законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе.

Программа курса даёт возможность ознакомления с актуальными проблемами современного российского законодательства и получения необходимого юридического минимума для будущей профессиональной деятельности.

Приступая к изучению курса, студентам, прежде всего, следует ознакомиться с рабочей программой курса «Основы права», чтобы в целом представлять его структуру и объем. Небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение, делает невозможным охват всех предлагаемых тем и вопросов на занятиях, поэтому рекомендуется уяснить, в какой форме они будут изучаться. Если Вы заинтересованы в углубленном изучении какой-либо проблематики, это следует обсудить с Вашим преподавателем с целью выбора оптимальной формы работы в данном направлении: если заинтересованность проявляет группа студентов, то может быть скорректирован план лекционных и семинарских занятий, если эта тема интересна только одному студенту, то работа над ней может осуществляться в ходе индивидуальных консультаций.

По каждой теме приводится список нормативной, основной, и дополнительной литературы. Для лучшего усвоения материала курса, изучение «Основы права» на современном уровне необходимо пользоваться правовыми информационными системами. Последние изменения законодательства, комментарии, статьи, обзоры, новости федеральных и региональных органов законодательной, исполнительной и судебной власти можно найти на сайтах: <http://www.consultant.ru/>, <http://www.garant.ru/>, <http://www.rg.ru/>.

В структуру самостоятельной работы входит *работа студентов на лекциях* и над текстом лекции после нее, при подготовке к семинарскому занятию, тестированию, зачету и экзамену; *подготовка к семинарским занятиям* (подбор литературы к определенной проблеме; работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а также *работа на семинарских занятиях*, проблемное проведение которых ориентирует студентов на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного мышления, умения грамотного использования нормативных документов и убедительной аргументации собственной позиции. На каждый семинар кроме вопросов плана выносятся проблемы для углубленного изучения, которые рассматриваются в форме заранее подготовленного доклада или реферата с последующим обсуждением. По инициативе студентов и согласованию с преподавателем в план занятия могут быть внесены и другие вопросы для обсуждения в рамках заявленной темы.

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении курса «Основы права» следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала внимательно ознакомиться с содержанием плана семинарского занятия. Обратите внимание на

основные понятия. Уясните для себя их значения, используя словари и энциклопедии. Затем, ознакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий, восстановите в памяти материал лекций. Теперь необходимо приступать к изучению дополнительной литературы. Обратите внимание, что при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики. Теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе.

Ознакомившись с литературой, составьте краткий конспект прочитанного. На основе полученной информации попытайтесь самостоятельно ответить на вопросы, сформулированные в плане семинарского занятия. Настоятельно рекомендуем составить план ответа на каждый вопрос.

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо полученные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. При подготовке выступления на семинарском занятии приветствуется *создание презентаций* с использованием иллюстративного материала.

Особое внимание студенты должны уделять *самоконтролю полученных знаний*: после освоения материала, необходимо проверить себя по предлагаемым вопросам. Помочь в выявлении степени усвоения материала может регулярное участие в тестировании.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины.

При выполнении текущего контроля возможно использование тестового материала. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Все материалы размещаются в СДО Московского Политеха.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций:

- подготовка и выступление на семинарском занятии с докладом и обсуждением на тему семинарского занятия;
- устный опрос.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Основы права»:

- активно отвечали на вопросы преподавателя во время устного опроса по пройденному материалу;
- работали в «малых группах» по заданиям преподавателя;
- выступили с презентацией (сообщением, обзором нормативных актов);
- выполнили и защитили доклад/реферат по выбранной теме;
- выполнили рубежное/итоговое тестирование.

Шкала оценивания	Описание
Отлично	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей не ниже порогового уровня , оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

Хорошо	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей не ниже порогового уровня , оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, уверенно применяет их стандартных ситуациях. Студентом точно даны определения и понятия, но экзаменуемый затрудняется подтвердить теоретические положения практическими примерами.
Удовлетворительно	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей не ниже порогового уровня , применяя их стандартных ситуациях допускаются значительные ошибки. Студент дает неполные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
Неудовлетворительно	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей ниже порогового уровня по одному или нескольким результатам обучения, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. Студент не дает ответы на дополнительные вопросы.

7.3 Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

7.3.1.1. Примерные тестовые вопросы

Раздел 1. Основные положения теории государства и права

Тема 1. Право в системе социального регулирования.

Тема 2. Государство как социальный институт, его взаимосвязь с правом

1. Источником права является:

- а) нормы морали;
- б) подзаконные акты;
- в) традиции;
- г) обычай.

2. Правоотношение – это:

- а) вид общественных отношений;
- б) связь права и государства;
- в) отношение граждан к праву.

3. Правовая норма – это:

- а) общее правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного воздействия;
- б) границы поведения для лиц, проживающих на данной территории;
- в) общеобязательное правило поведения, которое обеспечивается государственным принуждением.

г) исторически сложившееся правило поведения.

4. Какой вид источников права определяется следующим образом: «это решение суда по конкретному делу, ставшее обязательным правилом при разрешении аналогичных дел»

- а) нормативно – правовой акт;
- б) судебный прецедент;

- в) правовой обычай; г) религиозная норма.
5. Юридический факт – это:
- а) правонарушение; б) правоотношение;
- в) основание возникновения правоотношения.
6. Какие из перечисленных юридических фактов относятся к действиям:
- а) достижение пенсионного возраста; б) стихийное бедствие;
- в) заключение брака; г) принятие наследства.
7. Правоспособность – это:
- а) обладание гражданскими правами;
- б) способность иметь гражданские права и нести обязанности
- в) способность своими действиями осуществлять свои гражданские права и обязанности.
8. Недееспособный гражданин – это:
- а) гражданин, страдающий психическим расстройством;
- б) престарелый или больной гражданин;
- в) гражданин, признанный таковым по решению суда.
9. С какого возраста по российскому законодательству наступает полная дееспособность субъектов права:
- а) 14 лет; б) 18 лет;
- в) 16 лет; г) с момента рождения.
10. Как называется закреплённая в законодательстве возможность субъекта своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности:
- а) дееспособность; б) эмансипация;
- в) правоспособность; г) деликтоспособность.
11. Формой существования права не является ...
- а) общественная мораль и нравственность;
- б) правовой обычай, юридический прецедент;
- в) договор с нормативным содержанием; г) нормативный акт, закон.
12. Система права представляет собой ...
- а) единство кодексов и законов; б) единство права и отрасли права;
- в) единство права и кодексов; г) единство права и законов.
13. К основному виду нормативного акта относится ...
- а) Постановление Правительства РФ;
- б) результаты референдума, всенародного голосования;
- в) Указ Президента РФ; г) Закон.
14. Законы РФ вступают в силу...
- а) со дня их принятия Государственной Думой РФ;
- б) со дня их подписания Президентом РФ;
- в) через 10 дней после их опубликования.
15. Конституция РФ является основным законом ...
- а) для всех без исключения;
- б) для тех случаев, которые не прописаны в Кодексах;
- в) для Конституционного суда РФ; г) для судебной и исполнительной власти.
16. Не подлежат изменению без принятия новой Конституции следующие главы действующей Конституции РФ^[1]_{SEP}:
- а) права и свободы человека и гражданина; б) федеративное устройство;
- в) президент Российской Федерации; г) правительство Российской Федерации;
- д) федеральное собрание;
17. Установите соответствие между частями нормативного акта и их характеристиками (покажите стрелками)
- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Гипотеза | Содержание нормы права. |
| Диспозиция | Последствия за нарушение норм права. |

Санкция

Условия применения нормы права.

18. Установите соответствие между нормативными актами и временем их вступления в действие в общем порядке.

Распоряжения Правительства РФ

7 дней после их опубликования

Федеральные законы РФ

со дня их подписания

Указы Президента РФ, имеющие

10 дней после их опубликования

19. Установите соответствие между основными формами права и их характеристиками.

Правовой обычай

принятое правило поведения как общая норма

Юридический прецедент

сложившееся правило поведения.

Нормативный акт

единожды принятое правило поведения.

20. Установите соответствие между разными отраслями права и регулируемые ими общественными отношениями:

Трудовое право

имущественные отношения

Гражданское право

отношения в процессе труда

Уголовное право

отношения, связанные с преступлениями

21. Установите соответствие между сферой действия и субъектом принятия нормативного акта:

Государство в целом

Орган местного самоуправления

Отдельный регион

Государственная Дума РФ

Отдельное село

Представительный орган субъекта федерации

22. Расположите по степени приоритетности в применении законы, в случае имеющих в них противоречий: международные, федеральные, областные.

Ответ: _____

23. Государство – это:

а) союз людей, проживающих на определенной территории;

б) составная часть общества; в) организация, осуществляющая управление обществом

г) сообщество людей, заключивших между собой договор.

24. Республика – это:

а) форма государственного устройства;

б) тип государства;

в) форма правления

г) политический режим.

25. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на парламентской основе и несет ответственность перед парламентом:

а) дуалистическая монархия;

б) парламентская республика;

в) президентская республика;

г) смешанная республика.

26. Какое из указанных положений характеризует форму правления государства:

а) способ объединения населения на определённой территории;

б) право вступления страны в международные организации;

в) источник и способ организации власти;

г) средства и методы осуществления государственной власти.

27. В чём заключается отличие унитарного государства от федеративного:

а) наличие двух уровней государственного аппарата;

б) в том, что субъект суверенитета – народ;

в) в наличие двойного гражданства;

г) в существовании единой налоговой системы.

28. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на парламентской основе и несёт ответственность перед парламентом:

а) дуалистическая монархия;

б) парламентская республика;

в) президентская республика;

г) смешанная республика.

29. Какой из признаков характеризует президентскую республику:

а) внепарламентский способ избрания президента;

б) ответственность правительства перед парламентом;

в) наличие у президента права роспуска парламента;

г) наличие поста премьер-министра.

30. Монархия отличается от республики:

а) наличием института референдума;

б) наличием поста президента;

в) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия;

г) ответственностью правительства перед парламентом.

31. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного:

а) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом;

б) проводятся равные свободные выборы;

в) личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических решений;

г) во главе государства единая руководящая партия.

Критерии оценки:

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных студентом на вопросы теста. Применяется следующая шкала перевода результатов тестирования в оценку «зачтено», «не зачтено»:

100 – 55% – *зачтено*

менее 55% – *не зачтено*.

7.3.1.2. Примерные вопросы для устного опроса/собеседования по темам разделов дисциплины

Тема 1. Право в системе социального регулирования.

1. Что изучает правоведение?
2. Какое место занимает правоведение в системе юридических наук?
3. Что такое норма? Какие виды норм вы знаете?
4. Какое место занимает право в системе социальных норм?
5. Каковы исторические предпосылки возникновения права?
6. В чем заключается отличие права от других социальных норм?
7. В чем сходство и различие норм права и норм морали?
8. Как соотносятся право и обычай?
9. Что такое правовой обычай?
10. В чем сходство и различие норм права и религиозных норм?

Тема 5. Основы гражданского права

1. Охарактеризуйте предмет и метод гражданского права.
2. Назовите принципы и источники гражданского права.
3. Источники гражданского законодательства.
4. Перечислите субъекты гражданского права.
5. Перечислите объекты гражданского права.
6. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц.
7. Юридические лица: понятие, признаки и организационно-правовые формы.
8. Содержание гражданских правоотношений.
9. Какие существуют виды сделок?
10. Гражданско-правовая ответственность: виды, особенности.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он правильно и развернуто отвечал на заданные вопросы, демонстрировал стремление логически определенно и последовательно изложить свой ответ, корректно ссылаясь на нормативные акты;

- оценка **«не зачтено»** выставляется студенту, если он неправильно отвечал на заданные вопросы или вовсе не отвечал на них.

В случае использования балльно-рейтинговой системы применяются следующие **критерии оценивания**:

5 баллов - если студент правильно и развернуто отвечал на заданные вопросы, демонстрировал знание основной и знакомство с рекомендованной литературой, знание нормативно-правовых актов; проявлял стремление, умение логически определенно и последовательно изложить свой ответ;

3 балла – если студент дал неполный ответ на заданный вопрос или внес существенное дополнение в ответ своего коллеги;

0 баллов - если студент неправильно отвечал на заданные вопросы или вовсе не отвечал на них.

Применяется следующая шкала перевода результатов тестирования в оценку «зачтено», «не зачтено»:

5 баллов, 3 балла – **зачтено**,

0 баллов – **не зачтено**

7.3.1.3. Примерный перечень тем докладов/презентаций

1. Отношение права и морали, их сходство и различие.
2. Соотношение права и закона.
3. Правовой обычай в системе правового регулирования.
4. Судебный прецедент как источник права.
5. Правоотношение в системе общественных отношений.
6. Субъекты и объекты правоотношений.
7. Правовые системы современности
8. Отрасли российского права.
9. Конституции в истории России
10. Конституционные поправки и пересмотр конституции.
11. Возможные ограничения прав человека
12. Конституционные обязанности человека и гражданина
13. Приобретение гражданства РФ
14. Избирательная система Российской Федерации
15. Понятие местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
16. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
17. Конституционные основы статуса политических партий в России.
18. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
19. Прокуратура Российской Федерации. Принципы организации и система прокуратуры РФ.
20. Система органов внутренних дел РФ. Основные направления деятельности.
21. Нацгвардия. Состав и задачи национальной гвардии.
22. Министерство юстиции. Основные задачи по реализации государственной политики.
23. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по кругу лиц.
24. Ограничение дееспособности граждан.
25. Эмансипация в гражданском праве России.
26. Понятие и цель создания юридического лица.
27. Сделки: понятие, виды.
28. Гражданско-правовой договор, его роль в гражданском обороте.
29. Защита права собственности от вмешательства государства.
30. Пределы осуществления гражданских прав.

31. Понятие лишения свободы, сроки и места отбывания наказания. Принцип раздельного отбывания наказания.
32. Особенности назначения и применения в РФ смертной казни.
33. Сроки судимости, ее погашения. Правовые последствия погашения судимости.
34. Исполнение уголовных наказаний – предмет уголовно-исправительного права.
35. Амнистия и помилование.
36. ЗАГС – сфера правовых услуг.
37. Признание брака недействительным (основания и последствия).
38. Брачный договор, его роль в регулировании имущественных отношений супругов.
39. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
40. Права и обязанности родителей и детей.
41. Алиментные обязательства
42. Расторжение брака в органах загса в судебном порядке.
43. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
44. Административное право как отрасль публичного права.
45. Понятие государственного служащего и особенности его административно-правового статуса.
46. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях
47. Должностное лицо как субъект административного правонарушения.
48. Основания освобождения от административной ответственности.
49. Административная ответственность несовершеннолетних в российском праве.
50. Концепции информационного общества
51. Понятие информации в теории права и законодательстве РФ.
52. Стратегия развития информационного общества в РФ.
53. Комплексный характер информационного права.
54. Информационно-правовые нормы Конституции РФ
55. Ограничение в отношении несовершеннолетних как потребителей информации.

Критерии оценки:

В случае использования балльно-рейтинговой системы применяются следующие **критерии оценивания:**

1) Знание и понимание теоретического материала – 4 балла:

- демонстрирует глубину владения представленным материалом, знакомство с учебной и дополнительной литературой; знание нормативных правовых актов;
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;
- используемые понятия строго соответствуют теме;

2) Анализ и оценка информации – 4 балла:

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество различных источников информации);
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению;
- дает личную оценку проблеме;

3) Способ изложения материала и взаимодействие с аудиторией - 2 балла:

- наличие логически ясного и хорошо структурированного плана, соответствующего сформулированной цели и поставленным задачам;
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств;
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией;

- аргументировано отвечает на вопросы аудитории, обосновывая собственную позицию в проблемных ситуациях.

Максимальное количество баллов за доклад (выступление) – 10 баллов.

Применяется следующая шкала перевода результатов тестирования в оценку «зачтено», «не зачтено»:

10 - 5 баллов – *зачтено*,

менее 5 баллов – *не зачтено*

7.3.1.4 Примерный вариант контрольной работы

Вариант 2.

1. В каких случаях для определения достаточно иметь гражданскую правоспособность (отметьте цифрой 1)? Когда нужно иметь гражданскую дееспособность (отметьте цифрой 2)?

- 1) стать наследником дома;
- 2) покупать автомобиль;
- 3) быть автором литературного произведения;
- 4) брать на хранение ценные вещи;
- 5) принимать в подарок ценную вещь.

2. Дайте определение следующих юридических терминов:

- преступление;
- презумпция невиновности;
- пенитенциарная система;
- состав преступления;
- уголовная ответственность

3. Решите задачу.

Иванова вступила в брак, в 16 лет, в результате снижения ей брачного возраста. Через год она расторгла брак. После расторжения брака она продала автомобиль, подаренный отцом. Её отец подал в суд иск о признании акта купли-продажи недействительным, обосновав иск тем, что несовершеннолетняя дочь не вправе совершать подобные сделки.

Имеет ли упомянутый договор купли-продажи юридическую силу?

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответы даны на все три задания. Студент демонстрирует знания юридических терминов, умение правильно их применять, способен анализировать, обобщать фактический и теоретический материал, формулирует конкретные выводы, устанавливает причинно-следственные связи. Умеет аргументировать свою точку зрения, используя нормы правовых актов. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности при выполнении заданий.

- **знает** важнейшие основы различных отраслей российского права – **задание 1**;
- **умеет** анализировать содержание нормативных актов, практику их применения – **задание 3**;
- **владеет** юридической терминологией – **задание 2**.

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не выполнено одно или более заданий. Студент демонстрирует неточное и неполное знание юридических терминов, не умеет их правильно применять, не способен анализировать содержание нормативных правовых актов, обобщать, делать выводы для правильного ответа на вопросы заданий. В ответе отсутствует аргументация при выполнении третьего задания.

В случае использования балльно-рейтинговой системы применяются следующие **критерии оценивания**:

Правильно выполнено первое задание – 3 балла. Допущено две ошибки - 2 балла, допущено три ошибки – 1 бал, более трех ошибок – 0 баллов.

Правильно выполнено второе задание – 2 балла. Неправильно определен один термин – 1 балл, более одного термина – 0 баллов.

Правильно выполнено третье задание: дан правильный ответ, аргументация приведена точно и полно – 5 баллов.

Дан правильный ответ, перечень аргументов не является исчерпывающим – 4 балла;

Дан правильный ответ, приведен один аргумент – 3 балла;

Дан правильный ответ, аргументы приведены неправильно – 2 балла;

Дан правильный ответ, аргументы не приведены – 1 балла

Дан неправильный ответ – 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 10 баллов.

Применяется следующая шкала перевода результатов тестирования в оценку «зачтено», «не зачтено»:

10 - 6 баллов – *зачтено*,

менее 6 баллов – *не зачтено*

7.3.2. Промежуточная аттестация

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Понятие, предмет и метод правоведения.
2. Понятие права. Основные теории правопонимания.
3. Признаки, принципы, назначение права.
4. Право и другие социальные нормы. Отношение права и морали, их сходство и различие.
5. Источники (формы) права. Источники права в Российской Федерации
6. Нормы права и их особенности.
7. Правовые отношения. Субъекты и объекты правоотношений.
8. Система права, система законодательства, правовая система.
9. Правомерное поведение и правонарушения.
10. Юридическая ответственность
11. Понятие и признаки государства. Функции государства.
12. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, государственный (политический) режим.
13. Понятие и признаки правового государства.
14. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим в РФ
15. Конституционное право, его роль и место в системе отраслей права РФ. Предмет, метод и структура конституционного права РФ.
16. Конституция как юридический документ. Виды конституций.
17. Конституция РФ 1993 года: юридические свойства, структура, порядок пересмотра, внесение изменений.
18. Основы конституционного строя РФ.
19. Права и свободы человека. Их гарантии и защита.
20. Органы государственной власти РФ: понятие, классификация.
21. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации
22. Федеральное собрание - представительный и законодательный орган Российской Федерации.
23. Правительство РФ и органы исполнительной власти.
24. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
25. Правоохранительные органы.
26. Понятие гражданского права, его предмет и метод. Принципы ГП.
27. Источники и система ГП. Подотрасли и институты ГП.
28. Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
29. Осуществление и защита гражданских прав.

30. Гражданско-правовая ответственность.
31. Право собственности и ограниченные вещные права.
32. Гражданско-правовые обязательства.
33. Понятие, метод и источники уголовного права. Задачи уголовного права.
34. Понятие преступления: признаки состав, виды (по тяжести).
35. Классификация преступлений по объекту.
36. Уголовная ответственность. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
37. Уголовные наказания в РФ.
38. Особенности применения наказания к несовершеннолетним.
39. Понятие судимости и ее правовые последствия.
40. Предмет и метод семейного права. Особенности семейно-правовых отношений.
41. Понятия брака, условия и порядок его заключения. Препятствия к вступлению в брак.
42. Брачный договор: понятие, субъекты, форма и содержание.
43. Расторжение брака в органах загса.
44. Наследственное право: предмет и метод. Источники, субъекты и объекты наследственного права.
45. Наследование по закону и по завещанию. Очередность призвания наследников.
46. Предмет и метод административного права. Понятие и виды административно-правовых норм.
47. Административные правонарушения: понятия и виды.
48. Административная ответственность.
49. Административное наказание: понятие и виды
50. Понятие информации. Особенности и юридические свойства информации
51. Понятие информационного права. Предмет, метод и принципы информационного права.
52. Информационно-правовые отношения. Субъекты информационного права.
53. Понятие и виды источников информационного права.
54. Структура информационного законодательства.
55. Понятие информационной безопасности. Понятие и структура информационного правонарушения.
56. Понятие ответственности в информационном праве. Виды ответственности